

0011186-50.2007.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado LEANDRO DE OLIVEIRA fora condenado como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena privativa de liberdade de 02(dois) anos, 09(nove) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 2102-5531, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0011186-50.2007.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011186-50.2007.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado LEANDRO DE OLIVEIRA fora condenado como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena privativa de liberdade de 02(dois) anos, 09(nove) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 277(duzentos e setenta e sete) dias-multa (cf. v. Acórdão de fls. 336/340).

Após o Trânsito em Julgado às partes (fl. 342), determinou-se o cumprimento da condenação, sendo, então, expedida a respectiva Guia de Recolhimento para fins de

execução da reprimenda corporal (fl. 350/350v).

Por outro lado, observa-se dos autos que LEANDRO sequer fora intimado para o pagamento da pena pecuniária.

Assim, à fl. 368, o sentenciado alega a superveniência da prescrição em relação à pena de multa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, no tocante à execução da pena pecuniária, dispõe o artigo 51 do Código Penal que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Nesta senda, nos termos do supracitado dispositivo legal, aplica-se à execução da multa as disposições da Lei nº 6.830/80 - "Lei de Execução Fiscal".

Com efeito, o prazo prescricional para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme artigo 174 da Lei nº 5.172/66 - "Código Tributário Nacional".

Em relação ao termo inicial do prazo da prescrição executória, deve-se considerar, também em relação à pena pecuniária, o disposto no artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal, segundo o qual a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação.

Na espécie, o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da condenação sobreveio em 21 de julho de 2011 (cf. Certidão de fl. 342), isto é, há aproximadamente 11(onze) anos, sem a prática de qualquer ato executório pela Fazenda Pública para a cobrança da pena de multa, conforme se observa das Certidões de fls. 369 e 370..

Assim, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão executória no tocante à sanção pecuniária.

Ante o exposto, no que diz respeito à pena de multa, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 110, caput, ambos do Código Penal.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, tornem os autos ao arquivo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA